



G7 JURÍDICO

DIREITO ADMINISTRATIVO

LUCAS MARTINS

Aula 07

Controle da Administração Pública, Intervenção na Propriedade Privada e Bens Públicos

DIREITO ADMINISTRATIVO

PROF. LUCAS MARTINS

Instagram: @proflucasmartins

Youtube: www.youtube.com/proflucasmartins

Whatsapp: (85) 999258882

GRUPO GRATUITO TRIBUNAIS

**(ABRA A CÂMERA DO CELULAR E APONTE PARA
O QR CODE ABAIXO)**



CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO



CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

1. Considerações Iniciais
2. Conceito
3. Classificações
4. Controle Administrativo
5. Controle Legislativo
6. Controle Judicial

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS



2. CONCEITO



2. CONCEITO

Trata-se do “conjunto de **mecanismos** jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de **fiscalização** e de **revisão** da atividade **administrativa** em qualquer das esferas de Poder”
(José dos Santos Carvalho Filho)

3. CLASSIFICAÇÕES



3. CLASSIFICAÇÕES

3.1. Quanto ao Âmbito

3.2. Quanto à Extensão

3.3. Quanto à Natureza (aspecto controlado)

3. CLASSIFICAÇÕES

3.4. Quanto à Iniciativa

3.5. Quanto ao Momento

3.6. Quanto ao Órgão Controlador

3.1. QUANTO AO ÂMBITO



3.1. QUANTO AO ÂMBITO

a) Controle Hierárquico

b) Controle Finalístico

3.1. QUANTO AO ÂMBITO



3.2. QUANTO À EXTENSÃO



3.2. QUANTO À EXTENSÃO

a) Controle Interno

b) Controle Externo

3.3. QUANTO À NATUREZA



3.3. QUANTO À NATUREZA

a) Controle de Legalidade

b) Controle de Mérito

3.4. QUANTO À INICIATIVA



3.4. QUANTO À INICIATIVA

a) Controle Provocado

b) Controle de Ofício

3.5. QUANTO AO MOMENTO



3.5. QUANTO AO MOMENTO

- a) Controle Prévio
- b) Controle Concomitante
- c) Controle Posterior

3.6. QUANTO AO ÓRGÃO CONTROLADOR



3.6. QUANTO AO ÓRGÃO CONTROLADOR

- a) Controle Administrativo
- b) Controle Legislativo
- c) Controle Judicial

4. CONTROLE ADMINISTRATIVO



4. CONTROLE ADMINISTRATIVO

4.1. Características



4. CONTROLE ADMINISTRATIVO

4.1. Características

a) Princípio da Autotutela

b) Quanto ao Âmbito:

c) Quanto à Extensão:

4. CONTROLE ADMINISTRATIVO

4.1. Características

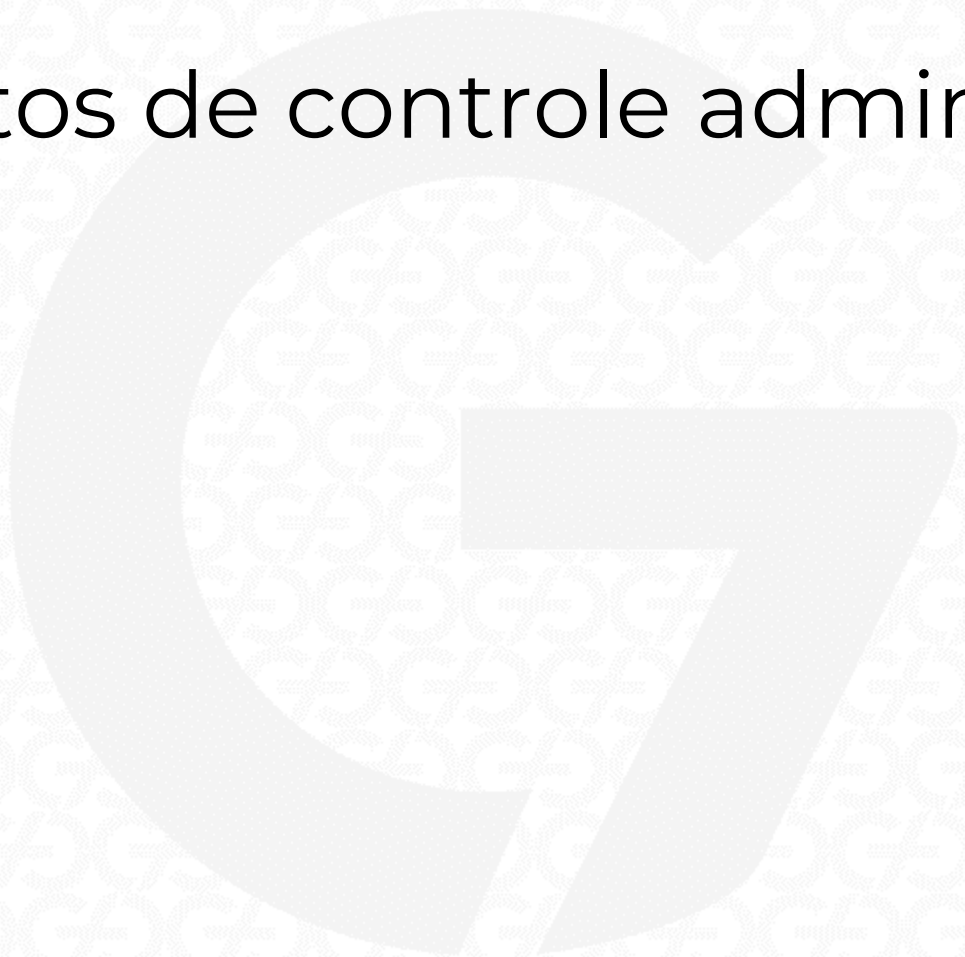
d) Quanto à Natureza:

e) Quanto à Iniciativa:

f) Quanto ao Momento:

4. CONTROLE ADMINISTRATIVO

4.2. Instrumentos de controle administrativo



4. CONTROLE ADMINISTRATIVO

4.2. Instrumentos de controle administrativo

a) Reclamação administrativa

b) Representação administrativa

4. CONTROLE ADMINISTRATIVO

4.2. Instrumentos de controle administrativo

c) Pedido de reconsideração

d) Recurso administrativo

e) Revisão

4. CONTROLE ADMINISTRATIVO

4.3. Órgãos de controle administrativo (interno)



4. CONTROLE ADMINISTRATIVO

4.3. Órgãos de controle administrativo (interno)

- a) CNJ
- b) CNMP
- c) Ouvidorias
- d) Controladorias
- e) Corregedorias

5. CONTROLE LEGISLATIVO



5. CONTROLE LEGISLATIVO

5.1. Características



5. CONTROLE LEGISLATIVO

5.1. Características

a) Função Típica do Legislativo

b) Quanto ao Âmbito:

c) Quanto à Extensão:

5. CONTROLE LEGISLATIVO

5.1. Características

d) Quanto à Natureza:

e) Quanto à Iniciativa:

f) Quanto ao Momento:

5. CONTROLE LEGISLATIVO

5.2. Espécies



5. CONTROLE LEGISLATIVO

5.2. Espécies

a) Controle Político

b) Controle Financeiro

6. CONTROLE JUDICIAL



6. CONTROLE JUDICIAL

6.1. Características

- a) Inafastabilidade de Jurisdição (Jurisdição Una)
- b) Quanto ao Âmbito:
- c) Quanto à Extensão:

6. CONTROLE JUDICIAL

6.1. Características

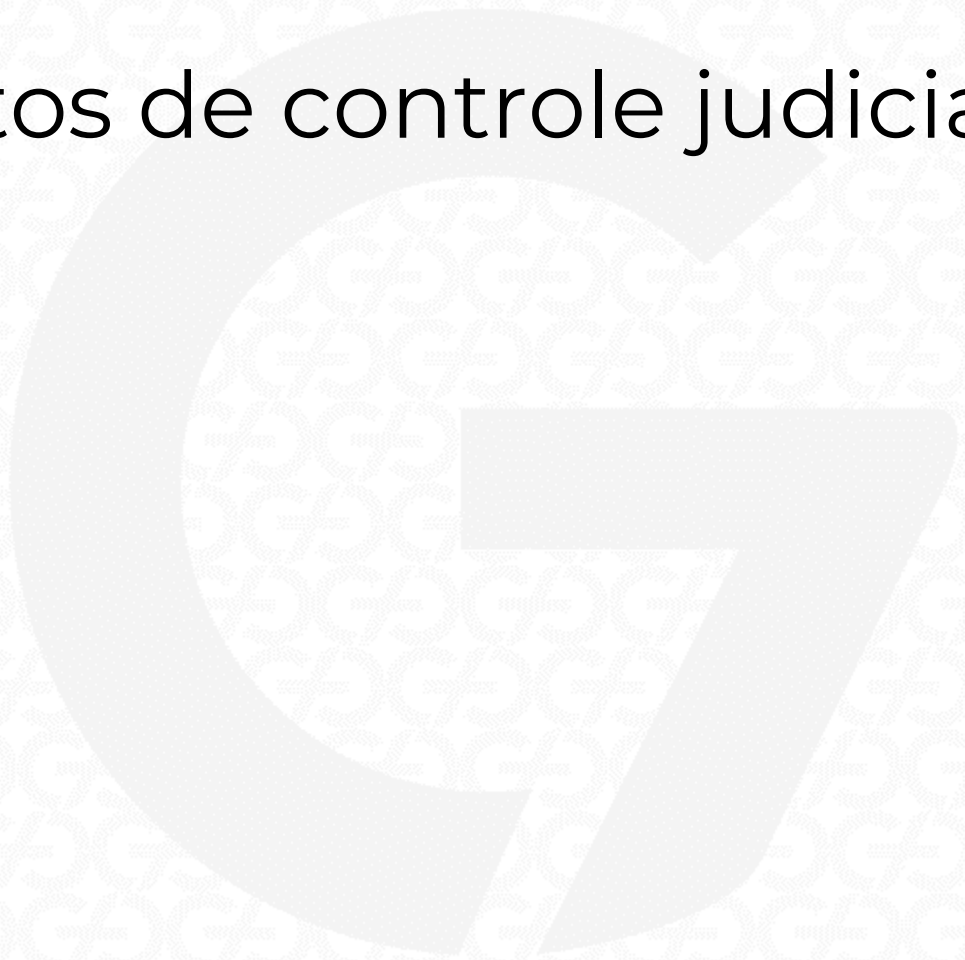
d) Quanto à Natureza:

e) Quanto à Iniciativa:

f) Quanto ao Momento:

6. CONTROLE JUDICIAL

6.2. Instrumentos de controle judicial



6. CONTROLE JUDICIAL

6.2. Instrumentos de controle judicial

- a) Mandado de segurança
- b) Mandado de injunção
- c) Ação popular
- d) Habeas corpus

6. CONTROLE JUDICIAL

6.2. Instrumentos de controle judicial

e) Habeas data

f) Ações ordinárias

g) Reclamação

INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA



INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE PRIVADA

1. Intervenções Restritivas

2. Intervenção Supressiva

1. INTERVENÇÕES RESTRITIVAS



1. INTERVENÇÕES RESTRITIVAS

1.1. Servidão Administrativa

1.2. Limitação Administrativa

1.3. Requisição Administrativa

1.4. Ocupação Temporária

1.5. Tombamento

1.1. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA



1.1. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

Recairá sempre sobre *imóveis* determinados e deverá ser registrada em cartório para que produza efeito *erga omnes*. Trata-se da utilização de um bem imóvel de um particular para a prestação de um determinado *serviço público* (exemplo: utilização do subsolo de uma fazenda para instalação de tubos para circulação de gás). A servidão tem caráter *perpétuo* (prazo *indeterminado*) e atinge o caráter *exclusivo* da propriedade (já que o proprietário irá dividir a utilização do bem com o Estado).

1.2. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA



1.2. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ao contrário da servidão, que atinge o caráter exclusivo da propriedade, a limitação atinge o caráter *absoluto*. É dizer, o particular não terá que dividir sua propriedade com ninguém, mas não poderá fazer com ela aquilo que bem entender. Ademais, enquanto a servidão é dirigida a bens determinados, a limitação é dirigida a bens *indeterminados* (exemplo: uma lei municipal proibindo a construção de prédios acima de 5 andares que estejam situados na orla do município).

1.3. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA



1.3. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

Ocorre quando o Poder Público utiliza bem móvel, imóvel ou até mesmo um serviço para conter *iminente perigo público*. É o caso, por exemplo, quando um policial requisita a moto de um entregador para perseguir um assaltante, ou ainda, quando um bombeiro requisita o apartamento de alguém para verificar o estado em que o incêndio se encontra. Há uma situação de iminente perigo público a ser contida. Ademais, apenas haverá *indenização ulterior* ao proprietário **se houver dano**.

1.3. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 5º, XXV, CF - no caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

1.4. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA



1.4. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA

Muito se assemelha com a requisição administrativa, com a ressalva de que aqui **não** há qualquer **iminente perigo público**. É o que ocorre, por exemplo, quando o Estado utiliza temporariamente bens vizinhos às obras públicas para alocar seu maquinário ou, ainda, quando o Estado solicita escolas particulares para realizar as eleições.

1.5. TOMBAMENTO



1.5. TOMBAMENTO

Trata-se de intervenção que busca preservar o *patrimônio histórico, artístico e cultural*. Para parte da doutrina, pode incidir não apenas em bens materiais (móveis ou imóveis), como também em *bens imateriais* (a prática da capoeira, por exemplo, é bem imaterial tombado). Tem disciplinamento no Decreto-Lei 20/37.

2. INTERVENÇÃO SUPRESSIVA



2. INTERVENÇÃO SUPRESSIVA

2.1. Desapropriações Comuns

2.2. Desapropriações Especiais

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS



2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

Art. 5º, XXIV, CF - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por *necessidade ou utilidade pública*, ou por *interesse social*, mediante justa e prévia **indenização** em dinheiro, *ressalvados* os casos previstos nesta Constituição;

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

A) DECRETO-LEI 3.365/41

(desapropriações por *utilidade pública*)

B) LEI 4.132/62

(desapropriações por *interesse social*)

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41



2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41

A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em todo o território nacional.

Atenção! O Decreto-Lei 3.365/41 sofreu várias **alterações** importantes a partir da [Lei 14.620/2023](#)

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41

Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios *poderão* ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder *autorização legislativa*.

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41

Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público *poderão promover* desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41

A desapropriação *poderá* abranger a *área contígua* necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda.

(desapropriação por zona)

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41

A declaração de utilidade pública far-se-á por *decreto* do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41

Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial.

(força expropriatória do Estado)

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41

O *Poder Legislativo* poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação.

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41

Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.

2.1. DESAPROPRIAÇÕES COMUNS

DECRETO-LEI 3.365/41

A desapropriação deverá efetivar-se mediante *acordo* ou *intentar-se judicialmente*, dentro de **cinco anos**, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido **um ano**, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.

2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS



2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS

A) Desapropriação Urbana

B) Desapropriação Rural

C) Desapropriação Confiscatória

2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS

A) DESAPROPRIAÇÃO URBANA (ART. 182)



2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS

A) DESAPROPRIAÇÃO URBANA (ART. 182)

É facultado ao Poder Público *municipal*, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS

A) DESAPROPRIAÇÃO URBANA (ART. 182)

1) parcelamento ou edificação compulsórios; **2)** imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; **3)** desapropriação com pagamento mediante *títulos da dívida pública* de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até *dez anos*, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS

B) DESAPROPRIAÇÃO RURAL (ART. 184, CF)



2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS

B) DESAPROPRIAÇÃO RURAL (ART. 184, CF)

Compete à *União* desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no *títulos da dívida agrária* prazo de até vinte anos, a partir do *segundo ano* de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. As **benfeitorias úteis e necessárias** serão indenizadas em **dinheiro**.

2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS

C) DESAPROPRIAÇÃO CONFISCO (ART. 243, CF)



2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS

C) DESAPROPRIAÇÃO CONFISCO (ART. 243, CF)

As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, *sem qualquer indenização* ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

2.2. DESAPROPRIAÇÕES ESPECIAIS

C) DESAPROPRIAÇÃO CONFISCO (ART. 243, CF)

Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

BENS PÚBLICOS



BENS PÚBLICOS

1. Conceito
2. Classificação quanto à Utilidade
3. Afetação e Desafetação
4. Regime Jurídico (Garantias)

1. CONCEITO

São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às *personas jurídicas de direito público interno*; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.
(art. 98, CC/02).

2. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À UTILIDADE

Bens de <i>Uso Comum</i>	Bens que a Administração Pública mantém para o uso normal da população, de uso livre, gratuito ou mediante a cobrança de taxa (na hipótese de utilização privativa). Para a utilização normal destes bens, não há necessidade de autorização por parte da Administração. Exemplos: ruas; calçadas; praias; praças; etc.
Bens de <i>Uso Especial</i>	Bens usados para a prestação de serviço público pela Administração ou conservados pelo Poder Público com finalidade pública. Exemplos: escola pública; terras tradicionalmente ocupadas pelos índios; etc.
Bens <i>Dominicais</i>	Bens que pertencem a pessoas públicas (daí o porque de serem bens públicos), mas que <i>não</i> estão atrelados a qualquer <i>destinação pública</i> . Podem ser alienados, respeitados os requisitos legais. Exemplos: um imóvel desativado; uma frota de veículos sucateada; etc.

3. AFETAÇÃO X DESAFETAÇÃO

AFETAÇÃO	DESAFETAÇÃO
Bens que possuem <i>destinação pública</i> (de uso comum ou de uso especial). Para a doutrina majoritária, a afetação <i>não</i> depende de <i>lei</i> ou <i>ato administrativo específico</i> para ocorrer, isto é, a simples utilização do bem, com finalidade pública, já confere a ele a qualidade de bem afetado.	Bens que <i>não</i> possuem <i>destinação pública</i> (dominicais). A desafetação <i>depende</i> de lei ou ato administrativo específico para que ocorra, não ocorrendo com o simples desuso do bem. Tem-se admitido, contudo, que a desafetação de bem de uso especial (não vale para de uso comum) venha a ocorrer por fatos da natureza, como no caso de incêndio em escola pública que a deixe destruída.

4. REGIME JURÍDICO – GARANTIAS

Alienabilidade Condicionada	Os bens públicos podem ser alienados, <i>desde que</i> estejam <i>desafetados</i> . Além de estarem <i>desafetados</i> , deverá haver: (1) demonstração de <i>interesse público</i> na alienação; (2) <i>avaliação prévia</i> do bem a ser alienado; (3) <i>prévio procedimento licitatório</i> , em regra; (4) <i>autorização legislativa</i> , caso seja bem imóvel alienado por pessoa jurídica de direito público.
Impenhorabilidade	Os bens públicos <i>não</i> podem ser <i>penhorados</i> em juízo para garantia de uma execução contra a fazenda pública.
Não Onerosidade	Os bens públicos <i>não</i> podem ser objetos de <i>direito real de garantia</i> , ou seja, determinado bem público não fica sujeito à instituição penhor, anticrese ou hipoteca para garantir débitos do ente estatal.
Imprescritibilidade	Trata-se de prescrição aquisitiva (usucapião) e sua inoponibilidade ao Poder Público. <i>Não</i> se pode <i>usucapir</i> um bem público.

GRUPO GRATUITO TRIBUNAIS

(ABRA A CÂMERA DO CELULAR E APONTE PARA O QR CODE ABAIXO)

